

우정실무원 근로계약서(4)

(제116조 관련)

(국제우편물류센터 보안검색 분야)

국제우편물류센터장(이하 “사용자“라 한다)과 ○○○(이하 “근로자“라 한다) 은 (는) 다음과 같이 보안검색 업무 부대업무수행에 관한 근로계약(이하 “채용“이라 한다)을 체결한다.

제1조(계약사항 등) ① 보안검색 업무에 관한 사항을 다음과 같이 정한다.

1. 근무장소: 인천광역시 중구 공항동로193번길 40-32, 국제우편물류센터
2. 근무일
 - 가. 일근: 주 5일(월~금) 근무 (우편물 폭증 등 예외적인 경우 휴일근무 발생)
 - 나. 교대근무자: 주 5일(월~금) 교대근무 (주간, 야간, 비번 순으로 교대근무 하며, 경우에 따라 주간, 야간, 비번의 순서가 변경될 수 있다. 구체적인 근무일은 다음달의 근무표를 작성하여 전월 말일까지 고지한다.)
3. 업무에 관한 사항
 - 가. 무기 또는 폭발물 등 위험성이 있는 항공기 탑재 금지 물건들을 탐지 및 수색
 - 나. 가호 업무 관련 부대업무
 - 다.보안검색 관리감독자로서“사용자“가 지시하는 업무(보안검색 관리감독자의 경우)
4. 위 근무장소와 업무의 내용은 업무상 필요, 근로자의 고충해소 및 업무능력 향상 등을 이유로 변경될 수 있다.

제2조(업무절차 및 방법 등) ① “근로자“는 다음 각호의 업무를 성실하게 수행하여야 한다.

1. 국제항공우편물 등에 대한 보안검색
 2. 항공보안 장비에 관련된 업무
 3. 보안검색이 완료된 우편물의 격리
 4. 항공보안관련 법규, 항공보안에 관한 세부운영지침, 국가항공보안계획, 국가항공보안우발계획, 자체항공보안계획 등에 따라 수행되는 항공보안 관련 업무
 5. 김포공항출장소는 일본 동경 하네다공항행 우편물 발송과 관련된 2차 보안검색 업무 수행
 - 가. 김포출장소 항공보안감독자의 참관하에 실링 및“우편물반출증“의 정상유무 확인
 - 나. 2차 보안검색 실시 및 컨테이너 실링, 인도명세서와 현물대사 후 운송사에 인계
- ② “근로자“는 보안검색 업무수행 시 항공보안법, 우편관계법규 및 지침을 준수하여야 하며 전항의 각호 이외에 항공보안검색업무를 수행함에 있어서 필요한 사항은 “사용자“의 업

무지시에 따라야 한다.

제3조(성실복무의무) ① “근로자“는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. “근로자“는 맡은 바 직무를 충실히 수행하여야 한다.
 2. “근로자“는 법령 및 직무상 명령을 준수하고 친절·공정하여야 하며 질서를 존중하여야 한다.
 3. “근로자“는 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례·증여 또는 향응을 수수하여서는 아니 된다.
 4. “근로자“는 직무상 알게 된 비밀을 엄수하고 기관기밀을 누설해서는 아니 된다. 단, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」이나 그 밖의 법령에 의하여 공개하는 경우에는 적용되지 아니한다.
 5. “근로자“는 근로자로서 품위를 손상하거나 기관의 명예를 실추시키는 행위를 하여서는 아니 된다.
 6. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사하거나 행위를 함으로써 직무상 능률의 저해, 직무에 대한 부당한 영향, 국가의 이익과 상반되는 이익의 취득 또는 정부에 대한 불명예스러운 영향을 초래할 우려가 있는 경우에는 이에 종사할 수 없다.
 - 가. 영리적인 업무를 경영하여 영리를 추구함이 현저한 업무
 - 나. 영리를 목적으로 하는 사기업체의 이사, 감사, 업무를 집행하는 무한책임 사원·지배인·발기인 그 밖의 임원이 되는 행위
 - 다. 직무와 관련이 있는 타인의 기업에 투자하는 행위
 - 라. 그 밖에 계속적으로 재산상의 이득을 목적으로 하는 업무
 7. 기타 제3호부터 제6호까지에 준하는 행위를 하여서는 아니 된다.
- ② “근로자“는 [별지 제8호 서식]의 서약서에 따라 신속·정확하게 항공보안검색업무를 수행하고, 국민에 대한 봉사자로서의 자세로 친절하고 성실하게 맡은 바 업무를 완수하여야 하며, 청렴한 정부구현을 위하여 『과학기술정보통신부 공무원 행동강령』을 준용하여 직무를 수행하여야 한다.

제4조(근무시간, 휴게, 휴일) ① 근로자는 교대근무를 수행하며 근로시간과 휴게시간은 아래의 표에 따른다.“사용자“의 업무처리상 불가피하다고 인정할 때에는 연장·야간 또는 휴일근무를 명할 수 있다.

근무형태		근로시간	1일 근로시간			휴게 시간
			기본	초과	야간	
교대 (3교대)	1일차	08:30~17:30	8			1시간 12:00~13:00
	2일차	19:00~ 다음날 08:30	8	1.5	4	4시간 22:30~23:00(30") 02:00~05:30(3:30")
	3일차	비번	-	-	-	-
일근		08:30~17:30	8			1시간 12:00~13:00

※ 단, 휴게시간은 당일 소통상황에 따라 변동될 수 있다.

※ 별도 복무표가 존재하는 경우 이에 따른다.

출근, 퇴근, 휴게시간은 국 사정에 따라 달리 기재 가능

② “근로자”가 소정근로일 만근 시 ‘유급주휴일’을 부여한다. 일근, 중근의 경우 별도 정하지 않는 경우 일요일을 유급주휴일로 하고, 교대근무자의 경우 주야비 교대 근무 비번일 중 주 1일에 부여하며, 구체적인 유급주휴일은 다음달의 근무표를 작성하여 전월 말일까지 고지한다.

③ 유급휴일은 노동절, 소정 근로 만근에 따른 유급주휴일(근무표에 따름), 관공서 공휴일(무급병가 및 결근기간은 제외)로 한다. 유급휴일이 중복되는 경우 1일만 계산한다

제5조(휴가의 종류) ① “근로자”의 휴가는 연차유급휴가, 공무유급휴가, 특별유급휴가 및 병가로 구분한다.

② 휴가기간 중의 공휴일은 그 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 30일 이상 계속되는 병가기간은 휴일을 포함한다.

제6조(연차유급휴가) ① “사용자”는 1년 동안 80퍼센트 이상 출근한 “근로자”에 대하여는 15일의 연차유급휴가를 부여한다. 단, 계속근로연수가 1년 미만인 자와 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1월간 개근 시 1일의 연차휴가를 부여한다.

② 3년 이상 계속 근로한 “근로자”에 대하여는 최초 1년을 초과하는 계속근로연수 때 2년에 대하여 제1항의 휴가일수에 1일을 가산한 유급휴가를 부여하되, 총 휴가일수는 25일을 한도로 한다.

③ 연차휴가를 청구하고자 하는 자는 원칙적으로 10일전에 신청하여야 한다. 다만, 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 항공경비업무에 막대한 지장이 있는 경우에는 “사용자”는 그 시기를 변경할 수 있다.

④ 연차유급휴가는 1년간 행사하지 아니한 때에는 소멸된다. 다만, 사용자의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니한다.

⑤ 전년도 출근율에 따라 발생한 연차휴가를 당해연도에 사용하지 아니한 경우에는 그 미사용 휴가일수에 대하여 수당으로 지급할 수 있다. 다만 근로기준법 제61조에 따른 연차유급휴가의 사용촉진에도 불구하고 “근로자”가 휴가를 사용하지 않은 경우에는 “사용자”의 금전보상 의무가 면제된다.

제7조(공무유급휴가) “사용자”는 “근로자”가 다음 각 호의 1에 해당하여 신청한 경우에는 이에 직접 필요한 기간을 공무유급휴가로 허가하여야 한다.

1. 「병역법」 기타 다른 법령에 의한 징병검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때
2. 공무에 관하여 국회, 법원, 검찰 기타 국가기관에 소환된 때
3. 법률의 규정에 의하여 투표에 참가할 때
4. 우정사업본부에서 실시하는 각종 채용시험에 응시하거나 회의 등에 참석할 때
5. 「국민건강보험법 시행령」 제26조의 규정에 의한 건강검진을 받을 때

6. 천재 · 지변 · 교통차단 기타의 사유로 출근이 불가능할 때

제8조(특별유급휴가) ① “사용자”는 “근로자”에게 다음 각호의 1에 해당하는 특별 유급휴가를 허가할 수 있다. 휴가기간 중의 휴일 또는 휴무일은 그 휴가일수에 산입하지 아니하며, 유급휴가와 유급휴일 등이 중복되는 경우 1일만 부여한다.

1. 본인 결혼: 5일
2. 자녀 결혼: 1일
3. 배우자 출산: 20일 [120일 이내 3회에 한하여 나누어 사용할 수 있다.]
4. 「입양특례법」에 따른 입양: 20일
5. 배우자 사망, 본인 및 배우자의 부모 사망: 5일
6. 본인 및 배우자의 조부모 · 외조부모 사망, 자녀 및 그 자녀의 배우자 사망: 3일
7. 본인 및 배우자의 형제자매 사망: 1일

② 특별유급휴가를 실시함에 있어 제1항제4호를 제외하고는 원격지일 경우에는 실제 필요한 왕복소요일수를 가산할 수 있다.

제9조(병가) ① “사용자”는 “근로자”가 업무를 수행할 수 없거나 출근이 다른 근로자들의 건강에 영향을 미쳐 병가를 신청하는 경우에는 병가를 허가할 수 있다.

② 제1항의 규정에 따른 일반병가는 연간 총 60일을 초과할 수 없으며, 공무직 및 근속기간 1년 이상 기간제는 30일까지 유급으로, 수습기간 중의 공무직 및 근속기간 1년 미만 기간제는 무급으로 한다. 다만, 기간제근로자의 병가기간은 당해 계약기간 만료일을 초과할 수 없다.

③ “근로자”가 제1항에 의하여 상해나 질병 등으로 5일 이상 연속되는 병가와 병가의 연간 누계가 4일을 초과하는 경우에는 검진의학사의 진단서를 제출하여야 한다. 다만, 사용자는 제1항의 허가를 판단하기 위해 필요한 경우 병가일수와 관계없이 진단서 제출을 근로자에게 요청할 수 있고, 특별한 사정이 없는 한 근로자는 입증자료를 제출하여야 한다.

④ 제2항의 병가 연간 총 일수를 초과하는 경우 또는 진단서를 제출하지 않은 5일 이상의 병가는 연가에서 공제하고, 공제할 연가가 없는 경우 결근으로 처리한다.

⑤ 병가기간의 계산은 휴일을 미포함하되, 30일 이상 계속되는 경우 휴일을 포함하여 계산한다. 고의로 병가기간을 늘리기 위해 일시적으로 업무에 복귀하였다가 병가를 재신청하는 경우 병가는 연속된 것으로 인정하여 휴일을 포함하여 병가일수를 계산한다.

⑥ “사용자”는 병가 기간이 만료된 후에는 개인별 연가일수 범위 안에서 연가를 허용할 수 있으나, 병가 · 연가를 모두 사용한 후에는 휴직 조치를 취하여야 하고, 휴직을 실시할 수 없는 상태에서 근로제공이 불가피한 경우에는 근로계약을 해지할 수 있다.

⑦ “근로자”가 공무상 부상 또는 질병에 걸린 경우에는 「관리 규정」 제55조 및 제56조를 적용하고, 휴업급여가 지급되지 않는 3일 이내의 병가기간은 유급으로 한다.

제10조(일반휴직 및 복직) ① “사용자”는 공무직 및 1년 이상 근무한 기간제근로자가

다음 각 호에 해당하는 사유로 별지 제36호서식의 휴직원을 제출하는 경우에는 휴직을 승인할 수 있다. 다만, 기간제근로자의 휴직기간은 당해 계약기간만료일을 초과할 수 없다.

1. 신체 또는 정신상의 장애로 요양을 요할 때 : 6개월 이내
2. 법령의 규정에 따른 의무를 이행하기 위하여 직무를 수행할 수 없을 때 : 의무이행기간
- ② 일반휴직의 경우 신분은 유지되나 보수는 지급하지 아니하며, 근속기간에 포함하지 아니한다.
- ③ 휴직자는 사용자의 허가 없이 타 직업에 종사하지 못하며, 거주지 및 신분관계 등에 변동이 있을 때에는 즉시 복무관리자에게 신고하여야 한다.
- ④ 휴직자는 휴직기간 만료 또는 휴직사유 소멸일에 복직하여야 하며, 휴직기간 중이라도 복직원을 제출할 수 있으며, 이 경우 사용자는 복직을 명하여야 한다.

제11조(복장 및 신분증 등) ① “근로자”는 근무 중 그 품위를 유지할 수 있도록 지급된 제복을 단정하게 착용하여야 한다.

② “사용자”는 “근로자”에게 신분증을 발급하고, “근로자”는 계약해지 시 이를 “사용자”에게 반납하여야 한다.

③ “근로자”는 근무 중 신분증을 항상 휴대하고 이용자 또는 관계인으로부터 이의 제시를 요구받은 때에는 이에 응하여야 한다.

제12조(교육훈련) ① “근로자”는 공무자세 및 직무수행능력 향상을 위하여 항공보안 담당 기관 또는 교육기관 등에서 보안요원의 업무수행 적합성을 공식적으로 평가하는 교육을 받아야 한다.

② 보안검색 반장은 2년 이상의 해당분야 실무경험이 있으며, 항공보안 담당 기관 및 교육기관에서 보안검색 감독자과정을 이수하여야 한다.

제13조(업무조사) “사용자”는 매분기 1회 이상 “근로자”에 대하여 보안검색업무 수행상황에 대한 업무조사를 실시할 수 있으며, “근로자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 협조하여야 한다.

제14조(제복·용품 및 장비 대여) ① “사용자”는 “근로자”에게 제복, 보안장비 등을 대여하여 보안검색업무에 임하도록 한다.

② “근로자”는 “사용자”로부터 대여 받은 장비와 용품이 국가재산임을 인식하여 항상 깨끗하고 성실하게 관리하여야 하며 계약해지 시에는 이를 “사용자”에게 반납한다.

제15조(보수) ① 임금은 다음 각 호의 방식대로 구성하며, 계산한다.

가. 기본급: 일급(시급×근무일의 근무시간)의 월 합계

나. 근무표에 따른 유급주휴수당(소정근로일 만근 시 지급)

다. 관리규정 별표8 및 별표11에 따른 제수당

② 임금지급일: 매월 일 “근로자”의 예금통장으로 지급한다.

제16조(우편관련 알게 된 사항의 비밀유지) “근로자”는 업무수행 중 알게 된 우편물의 내용, 종류, 취급년월일, 발송인 또는 수취인의 주소·성명과 그 외 우편에 관하여 알게 된 타인의 정보를 누설하여서는 아니 된다. 이의 위반 시는 「우편법」 제51조의2(비밀누설의 죄)에 의하여 형법상의 벌칙(5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형)을 받게 된다.

제17조(손해배상) ① “근로자”는 우편물을 분실 또는 훼손하였거나 제14조의 규정에 의해 제공된 보안장비 및 용품을 분실 또는 훼손하였을 경우에는 “사용자”의 요구에 의하여 그 손해를 배상하여야 한다. 다만, 재해나 그밖에 “근로자”에게 책임을 귀속시키기 어려운 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② “근로자”는 제1항의 손해배상액을 보전하기 위하여 신원보증보험에 가입하여야 한다. 이 경우 1년 이상 근속자는 그 보험기간이 만료되기 전에 신원보증보험을 갱신하고 그 신원보증보험증권을 “사용자”에게 제출하여야 한다.

제18조(징계조치) “사용자”는 “근로자”가 위법 또는 부당행위 등에 대하여 해당 사안별로 「관리규정」 제69조 <별표 3>에서 정한 징계조치를 취하여야 한다.

제19조(계약의 해지) ① “근로자”가 다음 각호의 하나에 해당할 때에는 그때로부터 또는 그 사실을 안 날로부터 이 계약은 당연히 해지된다.

1. 정년에 도달한 경우(한시적 사용을 위한 기간제근로자는 제외)
2. 휴직기간이 끝나거나 휴직사유가 소멸한 날로부터 10일 이내에 복직원을 제출하지 아니한 경우
3. 삭제
4. 금고 이상의 형의 선고를 받은 경우
5. 직원 유고에 따른 일시적 대체인력으로 채용하였으나, 그 사유가 소멸된 때
6. 근로계약기간이 종료된 때(단, 반복적 계약갱신인 경우 해고사유가 존재하여야 함)

② “근로자”는 다음 각호의 사유에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 계약을 해지당하지 아니한다.

1. 국가항공보안계획 부록3에서 정한 신체조건에 미달되는 자
2. 우정사업조직 근로자로 근무한 경력이 있는 자로서 우편관계법령 또는 계약사항을 위반하여 계약이 해지된 후 3년이 경과되지 않은 때
3. 거짓 또는 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되었을 때
4. 위법·부당한 행위로 인사위원회에서 “해고”로 결정되었을 때
5. 신체·정신상의 이상으로 연가, 병가, 휴직을 모두 사용하고도 직무를 계속하여

수행하기 곤란할 때. 다만, 「산업재해보상보험법」에 의한 업무상 질병 또는 부상으로 인한 경우에는 산재기간이 종료된 후에도 직무를 수행하기 곤란할 때

6. 정원의 개정·폐지, 업무량 감소, 예산의 감소 등으로 업무가 없어지거나 또는 과원이 되었을 때
7. 직무를 수행하는데 필요한 자격증의 효력이 없어지거나 면허가 취소되어 담당업무를 수행할 수 없게 된 때
8. 근무성적이 극히 불량하여 근로관계를 계속 유지하기 어려운 경우
9. 기타 긴박한 경영상의 필요가 있어 「근로기준법」 제24조의 절차에 의하여 해고를 할 수 밖에 없을 때

③ “근로자”는 본인의 의사에 따라 “사용자”에게 채용의 해지를 요구할 수 있다. 다만, 계약기간 만료 전에 해약하고자 할 때에는 보안검색이 중단되지 않도록 대체인력 확보 및 업무의 인계인수를 할 수 있도록 계약 해지일로부터 최소 1월 이전에 신청서에 의하여 “사용자”에게 해지 요구를 통지하여야 한다.

제20조(퇴직금) ① “사용자”는 “근로자”가 1년 이상 근무하고 퇴직하는 경우에는 「근로자퇴직급여 보장법」 등에서 정한 바에 따라 퇴직금을 지급하여야 한다.

② “사용자”는 「맞춤형 복지제도 처리지침」에 따라 “근로자”의 퇴직 시 맞춤형 복지 점수를 초과하여 사용하였을 경우 “근로자”의 퇴직금에서 초과 사용분에 대한 환수금을 상계처리할 수 있으며, “근로자”는 이에 동의한다.

제21조(해석) ① 이 계약에서 정하지 아니한 사항 또는 해석상의 이의가 있을 때에는 「관리규정」에 따른다.

② 「관리규정」에 정하지 아니한 사항은 「근로기준법」, 「최저임금법」 등 관계 규정에 따른다.

제22조(계약기간) ① 이 계약의 기간은 20 년 월 일부터 20 년 월 일까지로 한다.
[*근로계약기간을 정하지 않는 경우에는 “근로개시일”만 기재하고 제2항은 삭제]

② 계약기간의 만료 1개월 전에 “사용자” 또는 “근로자”가 상대방에게 해약을 통지하지 않는 한 이 계약은 자동으로 1년간 연장되며 그 이후에도 또한 같다.

제23조(경과규정) 「관리규정」에서 새로이 정한 사항에 대하여는 동 규정의 시행일부 터 적용한다.

이와 같이 계약하고 본 계약서 2통을 작성하여 “사용자”와 “근로자”가 1통씩 보관

한다.

20 년 월 일

“사용자” 국제우편물류센터장 (직인)

“근로자” ○ ○ ○ (인)

(주소:)

붙임으로 <별표08> 보수지급표, <별표11> 직무수당 지급기준을 반드시 첨부해야 함